رول نمبر:_____

جوابی کاپی نمبر:_____

سالانہ امتحان 2022ء/1443ھ

کنزالمدارس بورڈ پاکستان

درجہ: عالیہ سال اول | پرچہ: پہلا | مضمون: اُصول فقہ

تاریخ: 14-03-2022 | دن: پیر | کل وقت: 2 گھنٹے 30 منٹ | کل نمبر: 75

حصہ انشائیہ:

مختصر سوالات (Short Questions)

نوٹ: ذیل میں دیئے گئے 20 سوالات میں سے 15 سوالات کا حل مطلوب ہے۔ ہر سوال کے 03 نمبر ہیں۔ (15x3=45)

سوال نمبر 1: صحابی اور تابعی کی مرسل حدیث کا حکم تحریر کریں۔ (اس سوال کا حل شدہ نہیں ہے)

سوال نمبر 2: خبر متواتر کی تعریف و حکم مع امثلہ قلم بند فرمائیں۔ صفحہ نمبر 144 (03)

جواب: وہ جس کو اتنے لوگ روایت کریں جن کی تعداد شمار نہ ہوسکے اور ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کا وہم نہ ہو ان کی کثرت ان کی عدالت اور ان کی اماکن الگ الگ ہونے کی وجہ سے امثلہ " نقل القرآن، صلوٰت الخمس، تعداد رکعات وغیرھا

حکم: انہ یوجب علم الیقین

سوال نمبر 3: مستور الحال کی خبر کا کیا حکم ہے۔ صفحہ نمبر 152 (03)

جواب: مستور الحال (عادل اور فاسق ہونا ظاہر نہ ہو) اس کی خبر حدیث کے باب میں حجت نہیں وہ فاسق کی طرح ہے جب تک عدالت ظاہر نہ ہو۔

سوال نمبر 4: حلال وحرام پاکی و ناپاکی میں فاسق کی خبر کا اعتبار کب کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 154 (03)

جواب: فاسق کی خبر کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جب سامع کو ظن غالب ہو فاسق کی خبر کا صحیح ہونے کا۔ کیونکہ یہ خاص امر ہے جس کا عادل لوگوں سے حاصل کرنا ممکن ہے۔

سوال نمبر 5: صاحب الھوٰی کی روایت کا کیا حکم ہے مع العلت تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 155 (03)

جواب: مذہب مختار پر صاحب الھوٰی کی روایت قبول نہیں کیا جائے گی جس نے خواہشات نفسانی کو اپنا دین بنالیا ہے لوگوں کو بھی اس کی جانب دعوت دیتا ہے یہ ایسا سبب ہے جو بات گھڑنے کا داعی ہے تو رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں اس کی خبر پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔

سوال نمبر 6: دو گواہوں نے قاضی کے فیصلے کے خلاف گواہی دی ان کے قول کے متعلق اختلاف ائمہ قلم بند فرمائیں۔ صفحہ نمبر 160 (03)

جواب: قال ابو یوسف لا تقبل قال امام محمد تقبل

سوال نمبر 7: حسامی کی روشنی میں استثناء کی دو صورتیں سپرد قلم کریں۔ (اس سوال کا حل شدہ نہیں ہے)

سوال نمبر 8: وَاَمَّا اِذَا وَقَعَ التعارض بینَ القیاسین کی وضاحت کریں۔ صفحہ نمبر 165 (03)

جواب: جب تعارض واقع ہو دو قیاسوں کے درمیان تو وہ دونوں ساقط نہ ہوگے تعارض کی وجہ سے بالحال عمل کرنا واجب ہوگا بلکہ مجتہد ان دونوں میں جس پر چاہے عمل کرے اپنے قلب کی شہادت سے اس قیاس ایسی حجت ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 9: نفس خبر میں پائے جانے والی شرائط اربعہ بیان کریں۔ صفحہ نمبر 149 (03)

جواب: (1) اذا ورد غیر مخالف للکتاب (2) غیر مخالف للسنہ المشھورہ (3) غیر فی حادثۃ لا تعم بھا البلوی

(4) لم یظھر من الصحابۃ رضی اللہ عنہ الاختلاف فی حادثہ

سوال نمبر 10: خبر واحد کی اصطلاحی تعریف اور اس کا حکم بیان کریں۔ صفحہ نمبر 149 (03)

جواب: ھو الذی یرویہ الواحد او الاثنان فصاعدًا بعد ان یکونَ دُونَ المشھور و المتواتر "حکمہ" غالب الرای

سوال نمبر 11: من الناس من رجّح بفضل عدد الرواۃ کی مختصراً وضاحت کریں۔ صفحہ نمبر 169 (03)

جواب: بعض لوگ دو متعارض خبروں میں ترجیح کیلئے رواۃ کی کثرت کا اعتبار کرتے ہیں اس لئے کہ دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔

سوال نمبر 12: فَاِنَّھُم عَدُوٌّ لِّی اِلَّا رَبَّ العلمین کس کی مثال ہے وضاحت کریں۔ صفحہ نمبر 179 (03)

جواب: یہ مستثنیٰ منفصل کی مثال ہے الا لکن کے معنٰی میں ہے کیونکہ رب العلمین مستثنیٰ منہ میں (بتوں) میں داخل ہی نہیں ہے یہ مستقل کلام ہے

(بیشک میرے دشمن ہے لیکن رب العلمین نہیں ہے)

سوال نمبر13: منه مایثبت ضرورة دفع الضرور مثل سکوت المولی حین یری عبده یبیع ویشتری اعراب اور لفظی ترجمہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر180 (03)

جواب: بیان کی ضرورت کی تیسری قسم: جو لوگوں سے دھوکہ کو دور کرنے کی ضرورت سے ثابت ہو جیسے مولیٰ نے اپنے غلام کو خرید وفروخت کرتے دیکھا اور سکوت اختیار کی یہ دال ہے کہ غلام کو تجارت کی اجازت دیدی ہے وگرنہ غلام کی خرید وفروخت سے لوگ دھوکہ کھائیں گے۔

سوال نمبر14: منسوخ کی اقسام تحریر کریں۔ صفحہ نمبر187 (03)

جواب: (1) یجوز نسخ التلاوة والحکم جمیعا (2) تلاوت منسوخ ہو حکم منسوخ نہ ہو (3) حکم منسوخ ہو تلاوت منسوخ نہ ہو (4) نص پر زیادتی کردی جائے اصل حکم باقی رہتا ہے

سوال نمبر15: بیان تبدیل کی تعریف لکھیں۔ صفحہ نمبر182 (03)

جواب: مطلق حکم کی مدت کو بیان کرنا جو اللہ کے نزدیک معلوم ہے مگر اللہ نے اس کو مطلق رکھا تھا مطلق ہونے کی وجہ سے گویا انسان کے حق میں وہ باقی رہنے والا تھا نسخ تبدیل ہو گیا بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حق میں بیان محض ہوا۔

سوال نمبر16: امام ابوحصاص علیہ الرحمہ کا افعال رسول اللہ ﷺ کے متعلق قول نقل کریں۔ صفحہ نمبر190 (03)

جواب: اربعہ اقسام (1) مباح (2) مستحب (3) واجب (4) فرض

صحیح بات امام ابوبکر حصاص علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جن افعال کو ہم جانتے ہیں کس جہت پر واقع ہیں تو ہم بھی اس فعل کو اس طریقہ پر کرنے میں آپ ﷺ کی اقتدا کریں گے جس فعل کو نہیں جانتے ہیں کہ کس طریقہ پر آپ ﷺ نے اس کو کیا تو ہمارے لئے اس فعل کو آپ ﷺ کے افعال کے درجات میں ادنیٰ درجہ پر کرنا جائز ہے ادنیٰ درجہ اباحت ہے۔

سوال نمبر17: ممایتصل یسنة نبینا علیه السلام شرائع من قبله عبارت کے متعلق مصنف کا قول صحیح تحریر فرمائیں۔ صفحہ نمبر193 (03)

جواب: قول صحیح یہ ہے کہ ان شرائع میں سے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بغیر انکار کے بیان فرمایا وہ ہم پر لازم ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ہمارے رسول اللہ ﷺ کی شریعت ہے۔

سوال نمبر18: تابعی کا فتویٰ صحابی کے فتویٰ کے مزاحم ہو جائے تو تقلید تابعی کا کیا حکم ہے؟ صفحہ نمبر196 (03)

جواب: تابعی کا فتویٰ دورِ صحابہ کے فتویٰ سے مزاحم ہو جائے تو اس تابعی کی تقلید کے متعلق دو قول ہیں (1) یجوز تقلیده عند بعض مشایخنا رحمه الله (2) خلافا للبعض

سوال نمبر19: احناف علیہم الرحمۃ کے نزدیک کن کا اجماع معتبر ہوگا۔ صفحہ نمبر200 (03)

جواب: ان اجماع علماء کل عصر من اهل العدالة والاجتهاد حجة لا عبرة بقلة العلماء وکثرتهم لا بالثبات علی ذلک حتی یموتوا لا بمخالفة اهل الهوی

سوال نمبر20: اجماع کے ہم تک منتقل ہونے کے مراتب بیان فرمائیں؟ صفحہ نمبر204 (03)

جواب: صحابہ کا اجماع ہم تک ہر زمانے کے علماء کے اجماع کے ساتھ نقل ہو کر آئے اجماع نقل متواتر کے ساتھ آیا ہے تو یہ اجماع خبر متواتر کے درجے میں ہوگا اگر اجماع ہم تک آحاد سے نقل کیا ہو تو یہ اجماع خبر واحد کے درجہ میں ہوگا یہ اجماع اپنی اصل کے اعتبار سے یقینی ہے۔

طویل سوالات (Long Questions)

نوٹ: کل 03 سوالات کا حل مطلوب ہے۔ ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔ (3x10=30)

سوال نمبر1: مستور الحال اور فاسق کی خبر کے بارے میں اقوال ائمہ احناف مثال سے واضح فرمائیں۔ صفحہ نمبر152 (10)

جواب: روی الحسن عن ابی حنیفة علیہ الرحمہ انہ مثل العدل۔۔۔۔۔۔الخ اگر کسی برتن میں پانی موجود ہے اور اس کے علاوہ پانی موجود نہیں ہے خبر دینے والا مستور ہے تو حسن بن زیاد نے امام اعظم علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہوئے مستور کو عادل کے مثل قرار دیا ہے لہٰذا عادل کی طرح مستور کی خبر معتبر ہوگی جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے مستور کو فاسق کے ساتھ ملایا ہے لہٰذا فاسق کی طرح مستور کی خبر غیر معتبر ہوگی۔

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہی صحیح ہے کہ مستور فاسق کے ساتھ کے ساتھ ملایا ہے (قال محمد فی الفاسق یخبر بنجاسة الماء

انه یحکم السامع رایه) سامع اپنی رائے کو فیصل بنائے۔ فان وقع فی قلبه انه صادق یتیمم اراق و تیمم احوط للتیمم
اگر ماء نجاست کی خبر کافر بچہ یا معتوہ دے رہا ہے اور سامع کے دل میں آیا کہ یہ تینوں سچے ہیں تو بھی یہ پانی ناپاک نہ سمجھا جائے گا اس سے وضو کرے گا تیمّم کی اجازت نہ ہوگی لیکن اگر اس نے پانی بہادیا پھر تیمّم کیا تو یہ افضل ہے۔

سوال نمبر 2 کا حل شدہ نہیں ہے۔

سوال نمبر 3: اختلف مشایخنا فی ان خبر النفی هل یعارض خبر الاثبات ام لا؟ عبارت کی وضاحت فرمائیں۔ صفحہ نمبر 166 (10)

جواب: ہمارے مشائخ نے اختلاف کیا ہے اس بارے میں کہ کیا نفی کی خبر اثبات کی خبر سے معارض ہوتی ہے یا نہیں؟
مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں علماء متقدمین کا عمل اس سلسلہ میں مختلف ہے بعض جگہ انہوں نے مثبت پر عمل کیا اور بعض جگہ نافی پر عمل کیا۔
فقد روی ان بریرة اعنقت و زوجها عبد۔۔۔ خیار عتق کا مثلہ اس میں دو روائتیں ہیں۔
روی انها اعنقت و زوجها حرٌ اس پر تمام رواۃ متفق ہیں۔ کہ بریرہ کے شوہر حقیقۃً غلام تھے بعد میں آزاد ہوئے اختلاف ہے کہ بریرہ کے آزاد ہونے کے وقت وہ غلام تھے یا آزاد اصحابنا مثبت پر عمل کیا۔ یعنی ان کو خیار عتق جب ملا جب ان کے شوہر آزاد تھے تو غلام ہونے کی صورت میں بدرجہ اولیٰ ملے گا
امام شافعی علیہ الرحمہ نے نافی پر عمل کیا ان کے شوہر غلام تھے تو آزاد ہونے کی صورت میں خیار نہیں ملے گا۔
دوسرا مسئلہ نکاح محرم کا ہے۔ ہمارے علماء نے نافی پر عمل کیا۔ ان رسول اللہ ﷺ تزوج میمونة رضی اللہ عنه و هو حلال مثبت واجب ہے۔
روی انه علیه السلام تزوجها و هو محرم" نافی روایت ہے اتفقت الروایات انه لم یکن فی الحل الاصلی (احرام باندھنے سے پہلے کی حالت میں نہیں ہے بلکہ آپ نے احرام باندھا تھا) جعل اصحابنا العمل النافی اولٰی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ العمل المثبت الاصل" نفی اس چیز کی جنس سے ہو جس کو اس دلیل پہچانا گیا۔ نفی اس کی جنس سے ہو جس میں نفی کا حال مشتبہ ہو۔
نفی اس چیز کی جنس ہو جس کو اس دلیل سے نہ جانا گیا ہو۔

سوال نمبر 4: اختلف فی خصوص العموم کی وضاحت فرمائیں نیز تغیر کی تعریف بھی ذکر کریں۔ صفحہ نمبر 175 تا 174 (10)

جواب: بیان تغیر "اس بیان کو کہتے ہیں جو ماقبل والے کلام کو بدل دے جیسے تعلیق اور استثناء تعلیق کی مثال: انت حر ان فعلت کذا
جس عام میں پہلی تخصیص ہو تو اس میں اختلاف ہے عندنا ہمارے نزدیک یہ موصولاً درست ہے مفصولاً فی صحیح ہے
عندنا: عام تخصیص سے پہلے بالکل اسی طرح قطعی رہتا ہے جس طرح خاص قطعی ہوتا ہے تخصیص کے بعد عام ظنی ہو جاتا ہے۔
عند شافعی علیہ الرحمہ: عام تخصیص سے پہلے فی ظنی ہوتا ہے جیسے تخصیص کے بعد ظنی ہوتا ہے
عندنا تخصیص بیان تغیر ہے۔ کیونکہ من القطع الی الاحتمال۔۔۔۔۔۔ الخ عام قطعیت سے ظنیت کی طرف بدل جائے گا۔ اور بیان تغیر میں وصل ضروری ہے۔ عندنا موصولا ہونا ضروری ہے
عندنا شافعی علیہ الرحمہ " تخصیص بیان تغیر نہیں بلکہ بیان تقریر ہوگی کیونہ عام ظنی ہوتا قبل بھی بعد بھی موصولا اور مفصولاً درست ہے۔
مثال: علی هذا قال علماءنا فیمن اوصی بخاتمه لانسان و بالفص منه لاخر موصولاً۔۔۔۔۔۔۔۔ مثال

سوال نمبر 5: اجماع کے مراتب اربعہ تحریر فرمائیں؟ صفحہ نمبر 202 (10)

جواب: (1) فالاقوی اجماع الصحابه رضی اللہ عنهم نصّا۔۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں اس میں اہل مدینہ اور آلِ رسول ﷺ بھی شامل ہیں
فصار مثل الخبر المتواتر
(2) الذی ثبت بنص بعضهم و سکوت الباقین۔ کیونکہ سکوت بھی حکم کو ثابت کرنے پر دلالت کرتا ہے مگر صراحت کے مقابلہ میں کم درجہ دلالت ہوتی ہے۔
(3) اجماع من بعد الصحابة علی حکم۔۔۔۔۔ الخ تابعین کا اجماع ہے ایسے امر پر اتفاق کیا جس میں صحابہ کے درمیان اختلاف ظاہر ہی نہ ہوا ہو
(4) تابعین کا اجماع ہے ایسے امر پر اتفاق کیا جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنھم کے دور میں اختلاف رہا ہے۔
اخری والی صورت میں۔ فقد اختلف العلماء فی هذا الفصل فقال بعضهم هذا لا یکون اجماعاً لان موت المخالف لا یبطل قوله"

اس لئے کہ مخالف کی صورت اس کے قول کو باطل نہیں کرتی بلکہ بعد میں معتبر ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔الخ